

中山市自然资源局

中山自然资耕保〔2023〕63号

中山市自然资源局关于印发《中山市耕地保护巡查工作方案》的通知

火炬开发区管委会，翠亨新区管委会，各镇政府、街道办事处：

为贯彻落实党中央、国务院及省关于坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”决策部署，解决耕地保护工作“重整改、轻预防”问题，建立制度化、规范化的长效巡查预防机制，根据《广东省全面推行耕地保护“田长制”的实施意见》（征求意见稿）、《广东省耕地保护动态监测监管方案》（试行）、《中山市耕地保护动态监测监管方案》等有关文件要求，切实做好耕地保护巡查工作，从源头遏制耕地不合理流出行为，为全市全面推行耕地保护“田长制”做好充分准备与衔接，特制定本方案，自2023年4月起执行。现印发给你们，请认真贯彻落实。



（联系人：王龙明、刘玉龙，联系电话：88268416）

公开方式：不公开

抄送：市农业农村局。

中山市耕地保护巡查工作方案

为深入贯彻党中央、国务院关于耕地保护工作的决策部署，落实最严格的耕地保护制度、实行耕地保护党政同责，压实各级党委、政府耕地保护主体责任，牢牢守住耕地红线和粮食安全底线，现就全面推行耕地保护巡查工作制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以高效保护耕地和永久基本农田为目标，坚持最严格的耕地保护制度，贯彻落实国家耕地保护和用途管制系列要求，包括农村乱占耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、耕地用途“五不得”、永久基本农田“四严禁”，推行耕地保护巡查工作机制，构建预防及时、监管严格、治理高效、保护有力的耕地保护新格局。

（二）工作目标。

建立健全耕地保护巡查监管机制，以最新年度国土变更调查确定的耕地状况为本底资源，对全市耕地、现行土地利用总体规划及“三区三线”永久基本农田开展动态巡查，及时跟踪掌握全市耕地与永久基本农田变化情况，严控不合理耕地流出。提前发现并制止耕地上出现的“非粮化”“非农化”行为，避免形成耕地卫片与执法卫片图斑，将问题消灭在萌芽状态，减少后续整改的经济成本与行政成本，减轻社会维稳压力，为全市全面推行耕地保护“田长制”做好充分准备与衔接。

二、实施耕地“带图入村”，明确耕地管控范围及要求

市自然资源局将耕地管控范围及管控要求以村为单位下发（附件1），由属地政府指导村组按图巡查，并填写巡查日志（可参考附件2）。将全市耕地范围分为“禁止占用区”、“严格管控区”及“日常管控区”。其中：

禁止占用区为“三区三线”划定的永久基本农田范围；严格管控区为“三区三线”划定的耕地保护目标叠加2022年度变更调查“一上”成果的耕地；日常管控区为现行土地利用总体规划永久基本农田范围。以上区域均已扣除合法批文及产权（截至作图日期），具体管控要求如下：

（一）禁止占用区应主要用于种植粮食作物。严禁其他任何形式改变耕地用途，如建设占用（国家级、部分省级重点项目建设占用除外）、挖塘养鱼、种植苗木、种植果树、种植草皮、农村道路、设施农用地、挖湖造景、建设绿化带等。

（二）严格管控区应用于种植粮、棉、油、糖、蔬菜等农作物。未经批准，不得采用任何形式改变耕地用途，如建设占用、挖塘养鱼、种植苗木、种植果树、种植草皮、农村道路、设施农用地、挖湖造景、建设绿化带等。

（三）日常管控区。未办理用地手续情况下，严禁实施建设；严禁新增挖塘养鱼、种植苗木、种植果树、种植草皮，原地块合同到期后，逐步恢复地块耕地用途，以种植粮、棉、油、糖、蔬菜等农作物为主；根据国家、省专项工作和督察工作要求，对合同未到期地块落实整改尽快恢复地块耕地用途。

三、建立巡查组织体系

属地镇街政府应充分健全耕地保护责任体系，确立镇、村、组级耕地保护巡查长。

（一）设立镇街巡查长。镇街巡查长由本级党委、政府主要领导同志担任，负责本级并指导镇街、村、组的耕地保护巡查机制建设。

（二）设立村级和组级巡查长。村级巡查长由村党支部书记和村委会主任担当。村级下设若干组级（网格）巡查长，按自然村、村民小组等划分巡查区域，从村级“两委”干部、村民小组、社区治理网格员及其他合适人员中择优选取，落实“责任田”，实现“人田对应”。

（三）镇街设立耕地巡查工作办公室，由镇街巡查长兼任办公室主任，并落实专职人员 1 名以上，确保有人员、有设备、有场所。巡查工作办公室须每月 5 号前向自然资源主管部门报送《2023 年度耕地保护巡查发现问题台账》（附件 3），村、组级巡查工作由镇街自行统筹管理。

四、巡查长职责及工作要求

（一）镇街巡查长对本辖区范围内耕地保有量和永久基本农田负总责，巡查办公室负责组织、监督和考核村级、组级耕地巡查工作，做好耕地进出平衡统筹，宣传耕地保护政策法规，每月组织开展镇级耕地保护巡查抽查不少于 1 次，开展耕地保护综合执法，及时制止和查处违法违规占用、破坏耕地问题，并及时向自然资源主管部门报告。

（二）村级巡查长是耕地保护工作的直接负责人，对本村范围内耕地保有量和永久基本农田负总责，每月对耕地全面巡

查不少于 2 次，对农田设施进行管护，督促耕地承包经营主体做好耕地保护利用工作，监督组级开展日常巡查工作，及时发现并劝阻违法违规占用、破坏耕地等行为，未能制止的，及时向镇街报告。

（三）组级巡查长对其所属“责任田”数量质量负责，每周对其“责任田”开展不少于 1 次日常巡查，动态掌握所管辖范围内耕地保护利用情况，及时向耕地承包经营主体准确传达国家耕地保护政策法规，及时发现制止报告耕地“非农化”“非粮化”和撂荒行为。

各级巡查长分区（片）负责，责任区域按行政区划分，实现全覆盖。镇街巡查责任区域以行政村为单位；村级巡查责任区域以本辖区村民小组为单位；组级巡查责任区域为所辖管理范围，并且落实责任地块到组级成员，实现责任地块全覆盖。各级巡查长组织辖区内耕地保护巡查工作，指定巡查人员，落实巡查要求，建立巡查台账。

五、提前预防问题图斑，及时制止耕地流出

在巡查发现问题地块时，村、组巡查长应立即制止破坏耕地行为，并向镇街巡查工作办公室报告。巡查工作办公室组织村两委干部、自然资源分局办事点、镇街农业部门（城建部门）、镇街综合行政执法部门，及时前往问题地块核查，向行为主体宣讲耕地保护政策，要求立刻停止破坏耕地行为，涉及违法行为（耕地“非农化”及永久基本农田“非粮化”），由镇街出具责令停止违法行为通知书。对拒不配合的，镇街对非法占地及破坏耕地案

件依法立案查处，对新增的非法占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼的，移送自然资源分局立案查处。

各镇街需按照《中山市耕地保护动态监测监管方案》，对巡查发现的问题地块逐宗研判，根据问题类型和实际情况制定整改方案，明确责任部门、整改措施和整改时限。其中“三区三线”永久基本农田范围内耕地被破坏的，要原地整改恢复为耕地。

各镇街政府按照整改工作方案组织推进耕地问题地块整改，督促村集体和违法用地主体纠正违法违规行为，并对整改真实性负责。问题地块整改完成后，镇街政府组织相关部门实地核查整改情况，经核实已恢复耕地的，报送市自然资源局，镇相关部门做好指导土地发包方依法与承包农户重新签订或变更土地承包合同的工作。

六、组织保障

（一）严格考核奖惩。市自然资源局将落实耕地保护巡查工作情况纳入耕地保护和粮食安全责任考核及年度镇街领导班子考核，考核的内容主要包括巡查执行、问题图斑上报、预防化解等方面，具体按照相关考核办法执行。对各镇街履行巡查责任不力，造成恶劣影响和其他严重后果的，由市自然资源局对其巡查长开展约谈。对发现存在其他违法违规情形的，移交有关部门调查处理；构成犯罪的，移送公安机关处理。

（二）加强人员经费保障。各级党委政府要加强实施耕地保护巡查所需人、财、物保障，落实人员经费，所需工作经费按照财政事权和支出责任划分有关规定，纳入镇街财政预算。加大耕

地保护补贴相关资金统筹力度，鼓励根据实际情况研究制定相关配套政策及激励支持措施。

（三）加强宣传引导。各级党委和政府要通过各种渠道和形式，广泛宣传党中央、国务院关于加强耕地保护和粮食生产的重大政策和决策部署，发挥耕地巡查的积极作用。鼓励基层探索创新，市自然资源局将及时总结推广典型经验和做法，促进巡查工作不断完善。

七、有关说明

本方案中的巡查要求及巡查管控范围将结合最新上级文件要求及政策动态变化。

- 附件：1. 耕地保护图斑分布图（附件较大，请联系市自然资源局耕保科刘玉龙领取）
2. 中山市镇街耕地保护巡查日志（供参考）
3. 2023 年度耕地保护镇街巡查发现问题台账

中山市自然资源局
2023 年 3 月 30 日